

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/25/5828

הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון – חילוט כלי ציד), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 12 בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו–1955¹, בסעיף 12(א), במקום "פרט לכלי רכב ממונע" יבוא "לרבות חפץ או אמצעי אחר".
2. תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

סעיף 12 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו–1955 (להלן – החוק), מאפשר חילוט של כלי ציד ואמצעי ציד ששימשו לביצוע עבירה לפי החוק, וכן של חיית בר שניצודה שלא כדין. אולם, סעיף זה מחרוג מתחולתו כלי רכב ממונע.

נוכח השימוש הגובר בכלי רכב לטובת ציד של חיות הבר המוגנות, מוצע לתקן את סעיף 12 לחוק באופן שיאפשר גם חילוט של כלי רכב ששימש לביצוע העבירה. יובהר, כי ציד מכלי רכב מאפשר פגיעה מוגברת בחיות בר כשהוא מצטרף לאמצעי ציד אחרים. יתרה מזאת, חלק מהעבירות לפי החוק כרוכות בשימוש ברכב, לדוגמה: ציד בשיטה של רדיפה בכלי רכב לפי סעיף 5(4) לחוק. לאור האמור, אין הצדקה להבחין בין כלי רכב לבין אמצעים אחרים המשמשים לציד, בכל הנוגע לחילוטם. עוד מוצע כי יום תחילתו של ההסדר המוצע יהיה 30 ימים מפרסומו, על מנת לוודא כי תושלם היערכות הרשות לשמירת הטבע והגנים, כהגדרתה בחוק, ליישום כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 10.